



27/03/2026

CAPITULO II

DE LAS BASES DE COTIZACIÓN Y LAS CUOTAS.

EQUIPO I





INTRODUCCIÓN

"El Capítulo II de la Ley del Seguro Social constituye la columna vertebral del régimen financiero del Instituto, ya que establece las normas de observancia obligatoria para la determinación de las cuotas obrero-patronales. Su enfoque principal es regular la base gravable mediante la figura del Salario Base de Cotización (SBC), definiendo con precisión qué elementos de la remuneración deben integrarse y cuáles quedan excluidos por su naturaleza social o técnica.



Salario Base de Cotización

Que SI integra el salario

Pagos en efectivo, Gratificaciones, Percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones y prestaciones en especie.

Que NO integra el salario

Ahorro (si es igual patrón/obrero), despesa (hasta el 40% de la UMA), y premios de asistencia/puntualidad (hasta el 10% del SBC)

Limite inferior & Superior

El límite inferior es el salario mínimo (\$315.04 diarios) del área geográfica y el superior son 25 salarios mínimos (\$7,876 diarios)

FORMA DE COTIZACIÓN

Periodicidad del Pago:

El periodo establecido para el pago de las cuotas obrero-patronales en el mes natural.

Días contados

Se deben pagar cuotas por cada día que dure la relación laboral

Cálculo del Salario Diario

Para determinar el salario diario base de cotización, se debe dividir la remuneración total entre el número de días que integran el periodo de pago:

Semanal: Se divide el monto entre 7.

Quincenal: Se divide el monto entre 15.

Mensual: Se divide el monto entre 30

MECÁNICA DE COTIZACIÓN

Cómo se calcula el SBC diario según el tipo de contrato:

- Fijo: Lo pactado en el contrato.
- Variable: Promedio de los ingresos del bimestre anterior.
- Mixto: Base fija + promedio de variables.

Ausencias

Con pago de salario: Si el trabajador falta, pero se le paga entonces las cuotas serán completas.

Sin pago de salario: Si son menores a 8 o interrumpidos, se paga cuotas solo por el seguro de enfermedades y maternidad.

Si el IMSS le da incapacidad médica, el patrón no paga las cuotas de ciertos seguros (Como el riesgo de trabajo)



EJEMPLOS

Un actuario que trabaja por honorarios mixtos (sueldo base + comisión por cada tabla de mortalidad realizada). Si en el bimestre anterior ganó mucho por comisiones, su SBC subirá para el siguiente periodo. Si se toma una semana de vacaciones sin goce de sueldo, su patrón solo pagará la cuota de salud esos días.

COTIZACIÓN POR VARIOS PATRONES

Si la suma no supera los 25 UMAS, cada patrón paga las cuotas correspondientes, si supera se paga lo máximo posible, pagando entre ellos la parte proporcional que resulte entre el salario que cubre y la suma total de los salarios.

EJEMPLO

Un actuario trabaja en las mañanas en la aseguradora JERBM y obtiene un sueldo de 15 UMAS y por las tardes da clases en la Facultad de Matemáticas y recibe un sueldo de 15 UMAS, superando el límite máximo descrito en el artículo 28 por lo que se reconoce el máximo 25 UMAS y al ser salarios iguales (50% cada uno del total percibido), cada empleador deberá cotizar sobre la base de 12.5 UMAS (la mitad del tope legal de 25).

Unidad de Medida y Actualización

**El valor de la UMA para 2026 es
de 117.31 pesos diarios**



Protección al Trabajador de Salario Mínimo

Beneficios

Cuando el trabajador gana exactamente el salario mínimo, el patrón absorbe el 100% de la cuota obrero-patronal. El trabajador recibe su sueldo íntegro sin ningún descuento por IMSS.

Ejemplo:

Una empresa contrata a un capturista al salario mínimo. La empresa paga tanto su padre patronal como la obrera; el empleado recibe su salario completo, protegido por esta disposición.





Obligación sin baja registrada

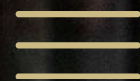
Mientras el patrón no dé de baja formalmente al trabajador ante el IMSS, sigue obligado a pagar las cuotas, aunque el trabajador ya no labore ahí. Si después se acredita que fue dado de alta por otro patrón, el IMSS devuelve el excedente pagado desde esa nueva alta.





Determinación y Pago de Cuotas

Las cuotas se causan mensualmente y deben pagarse a más tardar el día 17 del mes siguiente, usando el programa autorizado por el IMSS. La obligación de determinar las cuotas existe, aunque no se pague en tiempo. Los capitales constitutivos son definitivos desde su notificación.



Artículo 40-C & 40-D

Prórroga para el pago

El IMSS puede autorizar pago en parcialidades hasta en 48 meses para cuotas, capitales constitutivos, recargos y multas. Durante la prórroga se generan recargos sobre salgo insoluto actualizado.

Restricción:

Las cuotas retenidas a los trabajadores nunca pueden diferirse, deben enterarlas al IMSS en tiempo siempre. Para cuotas de retiro o vejez, el diferimiento aplica solo por periodos completos y los pagos se acreditan en las cuentas individuales de los trabajadores.



Prohibición de Condonación

El IMSS no puede, bajo ninguna circunstancia, liberar a un patrón de cuotas ni perdonar actualización o recargos. Solo puede otorgar plazos, nunca cancelar la deuda.

Ejemplo:

En Mérida, Yucatán, hubo un huracán categoría 5, que causo pérdidas técnicas severas, el IMSS no tiene facultad para perdonar ni un peso de cuotas o recargos acumulados. La única salida legal es negociar plazos de pago.





Thank you

Equipo 1:

Bennetts García Emiliano Alejandro

Canudas Zartcuche Mario Alexis

Chi Vazquéz José Ernesto

Figueroa Herrera Brian Eduardo

Moreno Gómez Roberto Antonio

Traconis Oramas Esteban

